MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo federal de saneamiento: metas de cobertura cloacal por provincia

Compromete a la Nación y a las provincias a reducir a la mitad, al 10 de diciembre de 2035, el porcentaje de viviendas sin desagüe a red cloacal de cada provincia, con metas anuales, una cartera de obras priorizada por riesgo sanitario que empieza por Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, y conexión domiciliaria incluida.

Propuesta 41: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I
Trámite: No pasa por el Congreso como proyecto propio: lo firman el Estado Nacional y cada provincia; ratificación por ley nacional (compromete financiamiento plurianual, art. 15 de la Ley 24.156) y por cada legislatura provincial.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, y las PROVINCIAS que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante 'las partes'.

Que, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, el 37,4 % de las viviendas del país no tiene desagüe a red cloacal, con provincias donde esa proporción supera el 70 %, mientras el agua por cañería dentro de la vivienda llega al 92,3 %.

Que la falta de cloacas, sobre todo donde la napa es alta o hay riesgo de inundación, expone a la población a enfermedades de transmisión hídrica, y que se trata de la obra con mayor retorno sanitario por peso invertido.

Que el saneamiento es en buena medida competencia provincial y municipal, por lo que requiere un acuerdo federal con metas públicas.

Que, disuelto el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por el Decreto N° 1020/2024, sus recursos pasaron al área nacional de recursos hídricos, que ejecuta por la Nación sin crear un ente nuevo.

Que el artículo 15 de la Ley N° 24.156 permite comprometer créditos para obras cuya ejecución excede el ejercicio, con su cronograma aprobado en la ley de presupuesto.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan un plan nacional de saneamiento para cerrar el déficit de desagüe cloacal y completar el acceso a agua segura, con metas de cobertura por provincia y por año y una cartera de obras priorizada por riesgo sanitario.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Meta general. Cada provincia firmante se compromete a reducir, al 10 de diciembre de 2035, al menos a la mitad el porcentaje de sus viviendas particulares ocupadas sin desagüe a red cloacal, tomando como línea de base el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. La meta se mide en viviendas efectivamente conectadas a la red.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Líneas de base y metas por provincia. Las líneas de base y las metas al 10 de diciembre de 2035, expresadas como porcentaje de viviendas sin desagüe a red cloacal, son las siguientes: Buenos Aires, de 39,5 % a 19,8 %; Catamarca, de 45,4 % a 22,7 %; Chaco, de 65,7 % a 32,9 %; Chubut, de 18,2 % a 9,1 %; Córdoba, de 54,3 % a 27,2 %; Corrientes, de 36,8 % a 18,4 %; Entre Ríos, de 19,6 % a 9,8 %; Formosa, de 57,5 % a 28,8 %; Jujuy, de 31,1 % a 15,6 %; La Pampa, de 32,4 % a 16,2 %; La Rioja, de 37,6 % a 18,8 %; Mendoza, de 30,8 % a 15,4 %; Misiones, de 73,4 % a 36,7 %; Neuquén, de 23,0 % a 11,5 %; Río Negro, de 31,2 % a 15,6 %; Salta, de 27,7 % a 13,9 %; San Juan, de 52,0 % a 26,0 %; San Luis, de 24,8 % a 12,4 %; Santa Cruz, de 19,1 % a 9,6 %; Santa Fe, de 38,6 % a 19,3 %; Santiago del Estero, de 71,3 % a 35,7 %; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de 8,4 % a 4,2 %; Tucumán, de 45,2 % a 22,6 %. Si el INDEC publicara resultados definitivos por provincia distintos, la Comisión de Seguimiento ajustará las líneas de base y las metas manteniendo la reducción a la mitad.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Metas anuales. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma, cada provincia acordará con la Nación un anexo con sus metas anuales de viviendas conectadas, su cartera de obras y su cronograma, que aprobará la Comisión de Seguimiento y se publicará.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Prioridad por riesgo sanitario. La cartera de obras se ordenará por riesgo sanitario, con consulta al Ministerio de Salud de la Nación y a las autoridades sanitarias provinciales, y dará prioridad a los barrios sin cloacas con napas altas, a las zonas inundables y a los asentamientos en proceso de integración urbana. Tendrán prioridad las Provincias de Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Obras iniciales. La cartera comenzará por obras ya proyectadas o iniciadas: la terminación de la planta y la red cloacal de Añatuya, en la Provincia de Santiago del Estero; las cloacas de Aristóbulo del Valle, en la Provincia de Misiones; la ampliación cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña y el plan director de cloacas del Gran Resistencia, en la Provincia del Chaco; y las que surjan del relevamiento de obras paradas que realice la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Conexión domiciliaria. Las obras incluirán la conexión domiciliaria de cada vivienda y no solo la red troncal. Ninguna obra se dará por cumplida hasta que las viviendas comprendidas estén efectivamente conectadas.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Ejecución. Las obras se ejecutarán con las provincias, los municipios, las cooperativas y los operadores de agua y saneamiento, según defina cada anexo. Por la Nación, las ejecuta el área nacional con competencia en recursos hídricos y saneamiento, sin crear un ente nuevo.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Tarifas. Las provincias procurarán que las tarifas de los servicios cubran los costos de operación y mantenimiento, con una tarifa social focalizada en los hogares que la necesiten.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Área de la concesión federal. En el área atendida por Agua y Saneamientos Argentinos S.A., concesionada a un operador privado, la Nación verificará que el contrato fije metas públicas de expansión cloacal en el conurbano compatibles con las de este Acuerdo; si no alcanzan, las incorporará en una adenda negociada, que se aprobará por decreto con control del ente regulador. Las metas las cumple y financia el operador con la tarifa, sin aportes del Tesoro nacional, aprovechando el Sistema Riachuelo. Esas metas se computan para la meta de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. El plan se financia con el fondo de infraestructura que recibe los aranceles de transición, con crédito de organismos multilaterales destinado exclusivamente a obras, con las obras de contrapartida de las grandes inversiones incorporadas a los catálogos provinciales y con fondos provinciales y municipales. El aporte nacional se ejecuta dentro del cupo de obras de la ley de presupuesto plurianual de infraestructura y conforme al artículo 15 de la Ley N° 24.156. El acceso de cada provincia al financiamiento nacional queda condicionado al cumplimiento de las reglas fiscales que le resulten aplicables.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Publicidad. Todas las licitaciones y contrataciones del plan se publicarán en el sistema de compras públicas abiertas. Las partes publicarán en tiempo real el avance físico y financiero de cada obra y cada año las viviendas conectadas por provincia.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Comisión de Seguimiento. Créase la Comisión Federal de Seguimiento del Saneamiento, integrada por UN (1) representante de cada parte, que aprobará los anexos, verificará el cumplimiento de las metas y publicará un informe anual y sus actas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión. Podrán adherir las provincias que no lo hayan firmado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus propias metas.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Vigencia y controversias. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, para cada parte desde su ratificación, y hasta el 10 de diciembre de 2035. Las controversias se resolverán por negociación en la Comisión de Seguimiento y, en su defecto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su competencia originaria.

ARTÍCULO 16°.- Cláusula decimosexta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Congreso de la Nación, por comprometer créditos de ejercicios futuros, en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura o en su actualización, que podrá aprobar en un solo acto los suscriptos por las distintas provincias. Cada provincia lo someterá a la ratificación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución.

ARTÍCULO 17°.- Cláusula decimoséptima – Firma. En prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares como partes, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los […] días del mes de […] de 2028.